

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1734/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครสวรรค์

โจทก์

นายวิจิตร โพธิ์ใบ กับพวก

จำเลย

นายวิจิตร โพธิ์ใบ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300 และมาตรา 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา
43,47,48 มาตรา 157 แต่เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษ
จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 48 ประกอบมาตรา 157นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 210)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 212,211)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 207)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่าง

การพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ดีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 19,147)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>